شرکت فاخر نوین ابزار تجارت

برند وزین عدالت

قرارداد همکاری دورکاری

در زمینه پاسخگویی و پشتیبانی مشتریان

بسمه‌تعالی

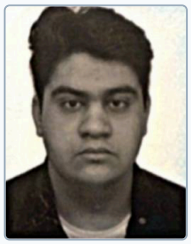
این قرارداد در تاریخ ..... مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، بین طرفین زیر منعقد می‌شود.

ماده ۱ — طرفین قرارداد

۱-۱. کارفرما

نام شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت
برند: وزین عدالت
نماینده قانونی و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی
سمت: مدیرعامل
کد ملی نماینده: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸
مدیرعامل، نماینده شرکت و طرف این قرارداد در برابر پشتیبان است و این قرارداد را از سوی شرکت امضا می‌کند.

۱-۲. پشتیبان دورکار



نام و نام خانوادگی: محمدرضا آزاد
نام پدر: هادی
شماره شناسنامه: ۱۴۲۲
تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۱۰/۲۰
کد ملی: ۰۱۵۰۰۷۷۸۴۱
نشانی: بلوار ناصرحجازی، خیابان پروانه جنوبی، کوچه ۳۳، پلاک ۱۲
کدپستی: ۱۴۸۳۶۳۴۳۸۱
نام صاحب حساب: محمدرضا آزاد
بانک: بانک ملی ایران
شماره شبا: IR610170000000380784444005

ماده ۲ — موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، همکاری دورکاری برای پاسخگویی و پشتیبانی مشتریان برند وزین عدالت است. پشتیبان فقط از سه راه پاسخ می‌دهد: پیام‌رسان بله، وب‌سایت رسمی شرکت، و تلفن.

پشتیبان مشاور نیست. وظیفه او مشاوره، کارشناسی، اظهارنظر تخصصی، یا معرفی خود به‌عنوان مشاور شرکت نیست. اگر پرسش مشتری به مشاوره نیاز داشته باشد، پشتیبان موضوع را به شرکت ارجاع می‌دهد و خودش مشاوره نمی‌دهد.

ماده ۳ — ماهیت همکاری

این قرارداد پیمانکاری نیست. همکاری از نوع دورکاری است و پشتیبان خدمت را خارج از محل شرکت و از راه دور انجام می‌دهد. طرف مقابل پشتیبان در این قرارداد، شرکت فاخر نوین ابزار تجارت است و مدیرعامل، آقای لطفعلی زید بهرامی، به‌عنوان نماینده شرکت این قرارداد را امضا می‌کند.

ماده ۴ — مدت قرارداد

مدت همکاری از تاریخ ..... آغاز می‌شود و تا تاریخ ..... ادامه دارد، مگر آنکه زودتر طبق ماده ۱۰ پایان یابد. تمدید فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است.

ماده ۵ — تعهدات پشتیبان

۱. پشتیبان پیام مشتریان را در بله، وب‌سایت و تلفن، در اولین فرصت مناسب و با ادب و دقت پاسخ می‌دهد.

۲. پشتیبان فقط در همین سه راه پاسخگو است و از مسیر دیگری با مشتری گفتگو نمی‌کند.

۳. پشتیبان خود را مشاور معرفی نمی‌کند و متن مشاوره، وعده نتیجه، یا نظر تخصصی به مشتری نمی‌دهد.

۴. گزارش کار را به شکلی که مدیرعامل مشخص می‌کند ارائه می‌دهد.

۵. گرفتن شماره شخصی مشتری، بردن گفتگو به پیام‌رسان خصوصی، یا ادامه تماس بیرون از بله، وب‌سایت و تلفن شرکت، تخلف است.

۶. از هر گفتار یا رفتاری که به اعتبار برند وزین عدالت لطمه بزند خودداری می‌کند.

۷. دسترسی به بله، وب‌سایت، تلفن و اطلاعات شرکت را به هیچ شخص دیگری واگذار نمی‌کند.

۸. هر دسترسی، اطلاعات و وسیله‌ای که در اختیار او قرار می‌گیرد امانت است و باید سالم برگردد.

۹. پس از اعلام پایان همکاری، استفاده از بله، وب‌سایت، تلفن یا هر بستر متعلق به شرکت برای او مجاز نیست.

۱۰. جز سهم و مبلغی که در این قرارداد یا پیوست آن نوشته شده، ادعای مالی دیگری ندارد.

ماده ۶ — تعهدات کارفرما

۱. شرکت، با معرفی مدیرعامل، دسترسی و اطلاعات لازم برای پاسخگویی در بله، وب‌سایت و تلفن را در اختیار پشتیبان می‌گذارد.

۲. شیوه پاسخگویی، حدود پاسخ، و مواردی که باید به شرکت ارجاع شود به پشتیبان گفته می‌شود.

۳. تعهد مالی شرکت در برابر پشتیبان، فقط همان مبلغ و درصدی است که در این قرارداد یا پیوست آن به‌صراحت آمده است.

ماده ۷ — حق‌الزحمه و سامانه امتیازدهی

هرگاه کاری از کارهای مجموعه به دریافت وجه از مراجعه‌کننده یا مشتری منجر شود و پشتیبان در آن کار دخالت داشته باشد، سهم او از هر واریز مشتری، درصدی میان پنج تا سیزده درصد همان واریز است. این درصد بر اساس امتیاز عملکرد و جدول همین ماده، در پنل کاربری محاسبه و به شماره شبای پشتیبان، به نام محمدرضا آزاد، نزد بانک ملی ایران، واریز می‌شود. پشتیبان مشاور و وکیل مجموعه نیست و این درصد مزد پاسخگویی اوست نه حق‌الوکاله یا حق مشاوره.

مجموعه وزین عدالت برای محاسبه این سهم، یک سامانه یکپارچه امتیازدهی دارد. امتیاز هر روز از میانگین حسابی سه امتیاز زیر ساخته می‌شود و هر سه امتیاز عددی از ۱ تا ۱۰ است:

۱. امتیاز کاربر به عملکرد پشتیبان، همراه با توضیح. اگر گفتگو یا چت پایان یابد و کاربر امتیاز ندهد، برای همان مورد امتیاز ۷ ثبت می‌شود.

۲. امتیاز هوش مصنوعی به پاسخ‌ها، گفتگوها و نوشته‌های پشتیبان. هوش مصنوعی میزان انطباق آن‌ها را با قانون و با ادب و زبان حرفه‌ای می‌سنجد و نتیجه را به‌صورت امتیازی از ۱ تا ۱۰ در پنل ثبت می‌کند. عدد ثبت‌شده در پنل، امتیاز معتبر این بند است.

۳. امتیاز مدیر حقوقی به عملکرد پشتیبان، از ۱ تا ۱۰.

امتیاز روز برابر است با مجموع این سه امتیاز تقسیم بر سه. امتیاز ماه برابر است با میانگین حسابی امتیازهای روز همان ماه. هر دو عدد در پنل کاربری پشتیبان، روزانه و ماهانه، نمایش داده می‌شود. درصد هر واریز بر اساس امتیاز همان ماهی تعیین می‌شود که وجه در آن وصول شده است. تا پایان ماه، محاسبه اولیه با میانگین روزهایی انجام می‌شود که از آن ماه گذشته است و در پایان ماه قطعی می‌گردد. امتیاز ماه تا یک رقم اعشار گرد می‌شود و جدول بر همان عدد گردشده اجرا می‌شود. تا پیش از ثبت اولین امتیاز روز، امتیاز پشتیبان ۵ از ۱۰ است.

امتیاز ماهانه	سهم از هر واریز
از ۳ تا ۵، از جمله امتیاز بدو ورود که ۵ است	۵٪
از ۵٫۱ تا ۸	از ۶٪ تا ۸٪، به نسبت امتیاز
از ۸٫۱ تا ۹٫۹	۱۰٪
۱۰	۱۰٪ سهم به‌اضافه پاداش ۳٪، جمعاً ۱۳٪
کمتر از ۳	قطع همکاری

در بازه ۵٫۱ تا ۸، درصد با این فرمول و تا دو رقم اعشار حساب می‌شود: درصد = ۶ + (امتیاز − ۵٫۱) × (۲ ÷ ۲٫۹). در امتیاز ۵٫۱ نتیجه ۶ درصد و در امتیاز ۸ نتیجه ۸ درصد است. پاداش ۳ درصد فقط وقتی به سهم ۱۰ درصد اضافه می‌شود که امتیاز گردشده ماه ۱۰ باشد. در آن صورت سهم همان واریز ۱۳ درصد است و از ۱۳ درصد بالاتر نمی‌رود.

اگر امتیاز گردشده یک ماه کمتر از ۳ باشد، شرکت می‌تواند همکاری را فوراً پایان دهد.

ماده ۸ — محرمانگی

پشتیبان اطلاعات مشتریان، داده‌ها، روش کار و هر مطلب محرمانه شرکت و برند وزین عدالت را محرمانه نگه می‌دارد و برای هیچ شخص ثالثی فاش نمی‌کند. این تعهد بعد از پایان قرارداد هم باقی است.

ماده ۹ — وجه التزام

مبالغ این ماده، وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. با وقوع تخلف، همان مبلغ توافق‌شده قابل مطالبه است و پشتیبان با امضای قرارداد، مبلغ و قطعی بودن آن را می‌پذیرد. هر تخلف فقط مشمول عنوانی است که با آن منطبق است. اگر یک رفتار هم افشا باشد و هم در روزهای بعد ادامه پیدا کند، وجه التزام افشا یک بار و وجه التزام روزانه برای روزهای تداوم، هر دو قابل مطالبه‌اند.

۱. افشای اطلاعات محرمانه شرکت یا برند، از جمله داده مشتریان، فهرست مشتریان و روش کار، حتی پس از پایان قرارداد: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (پنج میلیارد تومان، معادل پنجاه میلیارد ریال) برای هر مورد افشا.

۲. هر تخلف دیگر از تعهدات این قرارداد، از جمله پاسخگویی بیرون از بله و وب‌سایت و تلفن شرکت، معرفی خود به‌عنوان مشاور، واگذاری دسترسی، لطمه به اعتبار، و خودداری از پس دادن امانت: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یک میلیارد تومان، معادل ده میلیارد ریال) برای هر مورد.

۳. تأخیر در اجرای تعهد یا ادامه تخلف در روزهای بعد، از جمله ادامه استفاده از بله، وب‌سایت یا تلفن شرکت پس از پایان همکاری و تأخیر در پس دادن دسترسی‌ها و وسایل: روزانه ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (یکصد میلیون تومان، معادل یک میلیارد ریال) برای هر روز.

ماده ۱۰ — پایان همکاری

۱. شرکت، از طریق مدیرعامل، می‌تواند همکاری را با اعلام کتبی یا پیام رسمی پایان دهد. افت امتیاز ماهانه به کمتر از ۳ نیز، به شرح ماده ۷، حق پایان فوری همکاری را برای شرکت ایجاد می‌کند.

۲. اگر پشتیبان بخواهد همکاری را پایان دهد، دست‌کم یک ماه پیش‌تر، موضوع را کتباً به مدیرعامل اطلاع می‌دهد.

۳. با پایان همکاری، پشتیبان حداکثر تا ۴۸ ساعت دسترسی‌ها، اطلاعات و وسیله‌های متعلق به شرکت را پس می‌دهد. تأخیر از این مهلت مشمول وجه التزام روزانه ماده ۹ است.

ماده ۱۱ — قانون حاکم و اختلاف

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. اگر اختلافی پیش بیاید، طرفین اول از راه گفتگو آن را حل می‌کنند. اگر توافق نشود، مراجع صالح قضایی شهر تهران صالح به رسیدگی هستند.

ماده ۱۲ — نسخه‌ها

این قرارداد در ۱۲ ماده و دو نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده و پس از امضا بین طرفین مبادله می‌شود. هر تغییر فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است. پشتیبان با امضای این قرارداد تأیید می‌کند متن، جدول امتیاز و مبالغ وجه التزام را خوانده است، حدود کار را فهمیده، و می‌داند وظیفه‌اش پاسخگویی در بله، وب‌سایت و تلفن است و مشاوره نمی‌دهد.

محل امضا

امضای کارفرما

نماینده و مدیرعامل: لطفعلی زید بهرامی

شرکت: فاخر نوین ابزار تجارت

برند: وزین عدالت

کد ملی: ۳۲۵۵۹۰۲۱۱۸

امضا و مهر:

تاریخ: .....

امضای پشتیبان دورکار

نام و نام خانوادگی: محمدرضا آزاد

کد ملی: ۰۱۵۰۰۷۷۸۴۱

امضا و اثر انگشت:

تاریخ: .....